

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/6194/25

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – סיוע משפטי למטופלים סיעודיים), התשפ"ו–2025

1. תיקון התוספת בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972¹, בתוספת, אחרי פרט 15 יבוא:

"(16) לאדם הזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², או לגמלת שירותים מיוחדים לפי סעיפים 206 לחוק האמור, וכן לאלמנה או שכול שקצין התגמולים הורה כי ישולם להם תגמול נוסף לפי סעיפים 8א ו-11(א) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950³, שנפגעו מעבירה שבוצעה על ידי מטפלם הסיעודי בכל הנוגע לליווי ולקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיו לפי כל דין בהליך הפלילי החל משלב החקירה, וכן בהליך מינהלי הנוגע למימוש זכויותיו כאמור, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו; ואולם בהליכי ערר על החלטה שלא להעמיד לדין, לפי סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982, סעיף 3 לא יחול; לעניין זה, "הליך פלילי" או "הליך מינהלי" – לרבות הליך בנוגע לריצוי העונש על ידי מי שהורשע בביצוע עבירה כאמור."

דברי הסבר

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים (להלן – הסיוע המשפטי) מספק סיוע משפטי לרבות ההוצאות הכרוכות בו למי שידו אינה משגת, בעניינים ובהיקף שנקבעו בתקנות, מכוחו של סעיף 2 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972 (להלן – חוק הסיוע המשפטי). עם זאת, ניתן שירות משפטי בלא מבחן כלכלי בתחומים שונים למי שנקבע בתוספת לחוק הסיוע המשפטי, בעניינים ובהיקף המפורטים בה. מרביתם של הזכאים לגמלת סיעוד או לגמלת שירותים מיוחדים מסתייעים בטיפולו של עובד זר לאחר שעברו את מבחני התלות הנדרשים. הדבר נכון גם לגבי אלמנה ושכול במצב מיוחד הזקוקים לטיפול אישי בידי הזולת לפי סעיפים 8א ו-11(א) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950.

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התש"י, עמ' 162.

עובדים זרים המטפלים במטופלים סיעודיים מקבלים כיום ייעוץ משפטי ללא תשלום מטעם יחידת הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד העבודה ומטעם התאגידים האחראים להשמתם, בעוד המטופלים עצמם נותרים ללא סיוע משפטי הולם. זאת כאשר רובם של המטופלים הסיעודיים הם קשי יום ומעוטי יכולת, המתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי וחשופים לתביעות של מטפליהם ללא יכולת להתגונן מפניהם כראוי וללא יכולת לתבוע כנגד במקרים המתאימים.

מעבר לכך, לאחרונה אנו עדים לעלייה במקרי האלימות מצד עובדים זרים כלפי מטופלים סיעודיים חסרי ישע באירועים של אלימות פיזית ונפשית, גניבות מבתי מטופלים, סחיטה כלכלית ופגיעה בפרטיות המטופלים ובני משפחותיהם. למרבה הצער מרבית תלונות אלו נסגרות. נפגעי העבירה מקרב ציבור זה שבחלקו הגדול מתגורר בגפו או בלוויית בן או בת זוג שאף הם קשישים, נותרים חסרי אונים ואין ביכולתם לממן סיוע משפטי שיאפשר להם להתמודד עם הברוקרטיה המורכבת הכרוכה בהגשת תלונה, ובהליך המשפטי הנגזר ממנה.

דוח הצוות הבין-משרדי לבחינת היתכנות העסקת עובדי סיעוד זרים אצל מטופלים סיעודיים באמצעות תאגידים, מחודש אפריל 2022, המליץ על הענקת מעטפת ליווי ניהולית למטופלים הסיעודיים, לרבות סיוע משפטי, אלא שהוא לא התווה דרכים מעשיות למימוש ההמלצה. לפיכך מוצע כי יינתן סיוע משפטי למטופלים סיעודיים הזכאים לגמלת סיעוד או לגמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, וכן לאלמנות או שכולים שמקבלים תגמול נוסף לפי סעיפים 8א ו-11(א) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950. הסיוע המשפטי יכלול ליווי, ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיהם בהליך הפלילי בגין תלונה נגד מטפלם הסיעודי. כל זאת, ללא תלות בעמידה במבחן כלכלי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)